

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO JUN 26 '26 PM 3:21
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 386

INFORME NEGATIVO

26 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 386.

La Resolución del Senado 386, según referida, propone ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la participación de los municipios en el programa del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo establecido en la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, durante los pasados cinco (5) años, incluyendo el número de participantes, las posturas municipales adoptadas y los reembolsos otorgados, a fin de generar estadísticas y recomendaciones para su optimización.

Conforme se desprende del texto de la medida, la misma parte de la premisa de que no existen estadísticas públicas consolidadas que permitan evaluar de manera integral la participación de los municipios en dicho programa, administrado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. A tales efectos, propone recopilar información relacionada con las solicitudes presentadas por los municipios, las aprobaciones y denegaciones emitidas, las estrategias de implementación adoptadas por los gobiernos municipales, así como los reembolsos, recuperaciones o devoluciones de incentivos salariales correspondientes al periodo comprendido entre los años 2020 y 2024.

Q

Luego de examinar detenidamente el contenido de la medida, esta Comisión entiende que, aunque la misma se presenta como una investigación legislativa, su alcance sustantivo se circunscribe principalmente a solicitar información, documentos, datos estadísticos, informes administrativos y expedientes relacionados con la participación municipal en el programa creado por la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991, según enmendada.

En ese sentido, el propósito principal de la Resolución ante la consideración de esta Comisión consiste en obtener información que obra en poder del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de los municipios participantes, particularmente en cuanto al número de solicitudes presentadas, aprobadas o denegadas; los criterios y estrategias de implementación adoptados por los municipios; los desembolsos realizados; y los reembolsos o devoluciones de incentivos salariales efectuados durante el periodo objeto de estudio. Se trata, por tanto, de información de naturaleza administrativa y estadística que puede ser requerida directamente a las entidades concernidas mediante los mecanismos reglamentarios disponibles para tales fines.

Esta Comisión reconoce la importancia de la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991 como instrumento de política pública dirigido a fomentar oportunidades de empleo y fortalecer la actividad económica en Puerto Rico. Asimismo, reconoce el papel fundamental que desempeñan los municipios en la implementación de programas de desarrollo económico y laboral, particularmente en momentos en que el país enfrenta desafíos relacionados con la creación de empleos, la recuperación económica y la retención de talento en las comunidades. No obstante, la relevancia del asunto objeto de la medida no altera el hecho de que la información solicitada consiste primordialmente en datos cuantificables, informes administrativos y documentación oficial que puede obtenerse sin la necesidad de activar un proceso investigativo formal por parte de una comisión legislativa.

La Sección 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico establece un procedimiento ágil y eficiente mediante el cual cualquier Senador puede solicitar, a nombre del Senado, información a cualquiera de las ramas del Gobierno, sus dependencias, subdivisiones, oficinas, funcionarios o empleados. Dicha disposición

reglamentaria no solamente faculta al Senado para requerir información oficial, sino que además provee mecanismos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos emitidos, incluyendo la posibilidad de adoptar medidas adicionales e incluso acudir a los tribunales cuando ello resulte necesario para compeler la entrega de la información solicitada.

Finalmente, es menester mencionar que, conforme a información reseñada públicamente el pasado mes de julio, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y reducir el desempleo a nivel municipal, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) destinó \$9.4 millones en incentivos salariales a 68 municipios que sometieron propuestas bajo la Ley Núm. 52 de 1991.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 386.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente